

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3457/2537

ธนาคาร มหานคร จำกัด
นางสาว วัน ดี หรือ กิ่ง กรอง กุสละพัชรี
นทร์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86

ระหว่างพิจารณาคู่ความแถลงว่าให้โจทก์จัดทำเอกสารเกี่ยวกับยอดหนี้ที่ถูก
ต้องมาเสนอศาล เมื่อโจทก์จัดทำเอกสารมาแจ้งศาลชั้นต้นได้ออกหมายเรียก ก. มา
เป็นพยานเบิกความรับรองเอกสารดังกล่าวเช่นนี้เป็นอำนาจของศาลที่จะดำเนิน
กระบวนการพิจารณาได้ โดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้องขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 86 เพราะศาลนำเอกสารดังกล่าวมาประกอบการวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้เปิดบัญชีเดินสะพัดกับโจทก์และทำสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีไว้ด้วย โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันและนำที่ดินมาจำนองไว้เป็นประกัน
เมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้วโจทก์หักถอนบัญชีและทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระ
หนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้ง
สองชำระหนี้ หากไม่ชำระให้บังคับจำนอง

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 บอกเลิกบัญชีเดินสะพัดกับโจทก์ตั้งแต่วันที่
30 เมษายน 2524 แล้ว ยอดหนี้ตามฟ้องไม่ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2528 เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ จำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือเสนอขอชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองแล้ว แต่โจทก์ไม่รับชำระหนี้ จำเลยที่ 2 สิ้นสุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายและจำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้จำนวน 592,084.52 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 421,936.36 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์หรือชำระไม่ครบให้นำเอาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินที่จำนองไว้ในคดีนี้ออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้โจทก์ หากขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองได้เงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ไม่ครบให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนกว่าจะครบ ฟ้องโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองประการแรกมีว่าการที่ศาลชั้นต้นรับฟ้องเอกสารหมาย จ.22 เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่ได้ ได้ความว่า ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น คู่ความได้เจรจากันแล้วเห็นพ้องกันว่าให้โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นเพียงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2528 ต่อจากนั้นโจทก์คิดดอกเบี้ยโดยวิธีธรรมดาอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี 19 ต่อปี 17 ต่อปี และ 15 ต่อปี โจทก์จึงจัดทำบัญชีรายการผ่อนชำระหนี้ตามเอกสารหมาย จ.22 ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของคู่ความแล้วศาลชั้นต้นได้ออกหมายเรียกนายบุญชูร ดันหยง ผู้จัดการ

ฝ่ายกฎหมายของโจทก์มาเป็นพยานศาลเบิกความรับรองบัญชีรายการผ่อนชำระหนี้
ตามเอกสารหมายเลข 22 ซึ่งเป็นอำนาจของศาลที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาดังกล่าว
ได้ โดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้องขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
86 วรรคสาม ทั้งนี้เพราะเมื่อศาลเห็นว่าหลังจากสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลง
แล้วตามบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 21 ยังมีการติดดอกเบี้ยทบต้นอยู่ต่อไป
เป็นเหตุให้ยอดหนี้สูงขึ้นอันเป็นการไม่ชอบ และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
เพื่อให้จำเลยทั้งสองจะได้รับผิดในจำนวนหนี้ที่ถูกต้องจึงให้โจทก์แสดงรายการ
คำนวณดอกเบี้ยที่ถูกต้องว่าเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อศาลจะได้ไม่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์
ในการคำนวณอีก บัญชีรายการผ่อนชำระหนี้เอกสารหมายเลข 22 ที่โจทก์จัดทำขึ้น
ตามที่คู่ความแถลงต่อศาล ไม่ได้ทำให้คู่ความฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบต่อกันและ
โจทก์ได้จัดทำขึ้นมาถูกต้อง ศาลย่อมนำมาประกอบการวินิจฉัยได้

พิพากษายืน

(สมภาพ โชติกวนิชย์-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ